

1500315-11.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que droga se destinava à traficância.

9.1.) A forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. Uma vez encontrado na posse de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500315-11.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500315-11.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2030700/2022 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 22788602 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 239/22/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2030700 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

JOÃO MARCELO DOS SANTOS MOURÃO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Trata-se de ação penal ajuizada em razão dos fatos ocorridos no dia 02 de fevereiro de 2022, por volta das 22h00, na Rua França, 387, Cep: 06502-285, na cidade e comarca de Santana de Parnaíba, movida por MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO em face de JOÃO MARCELO DOS SANTOS MOURÃO. Alegou que o réu trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros 14 pedras de crack, com peso líquido 2,92 gramas; e

21 porções de maconha, com peso líquido de 28,02 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.1.) Segundo a denúncia, o denunciado JOÃO decidiu levar a cabo o comércio ilícito de drogas. Para tanto, dirigiu-se ao local dos fatos em posse de maconha e crack, devidamente embalados em porções individuais, prontos para venda no varejo.

1.2.) Ocorre que, na data acima mencionada, guardas civis municipais estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, e avistaram dois indivíduos, posteriormente identificados como João Marcelo dos Santos Mourão e Walter de Souza Marçal, na via pública.

1.3.) Ao notar a presença da viatura, JOÃO abandonou uma sacola no chão e saiu andando em companhia de WALTER.

1.4.) Diante dos fatos, foram abordados. Em revista pessoal, os guardas municipais constataram que JOÃO trazia consigo 12 pedras de crack e R\$ 70,00. Por sua vez, WALTER trazia consigo 7 pedras de crack e R\$ 40,00.

1.5.) Ao serem indagados em apartado, JOÃO disse ser usuário de entorpecentes e não conhecer WALTER. WALTER, por sua vez, disse também ser usuário de entorpecentes e que teria adquirido de JOÃO 08 pedras de crack, pelo valor de R\$40,00, o qual ainda não havia sido entregue.

1.6.) Esclareceu, ainda, que estava recebendo as pedras adquiridas quando foram surpreendidos e saíram andando do local.

1.7.) Na sequência, os guardas municipais localizaram a sacola abandonada por JOÃO, na qual encontraram 2 pedras de crack, idênticas às encontradas com JOÃO e WALTER e 21 porções de maconha.

1.8.) Diante de tal circunstância, os guardas municipais deram voz de prisão ao denunciado e o conduziram à Delegacia de Polícia.

1.5.) Assim, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei de Drogas.

2.) Consta dos autos o inquérito policial, composto pelo boletim de ocorrência, pelo laudo constatação, pelos autos de exibição e apreensão e pelos termos de depoimento (fls. 26/27).

2.1.) O laudo de exame químico-toxicológico foi juntado à fls. 98/100, quando foi confirmado se tratar de maconha e crack as substâncias apreendidas.

3.) O réu foi notificado da decisão à fl. 60 (fl. 82), apresentou defesa prévia (fls. 83/85), mas a decisão à fls. 86/87 recebeu a denúncia.

4.) Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes (vide termos de audiência à fls. 112/118).

4.1.) Interrogado, o réu negou a prática delitiva. Narrou que é usuário de drogas e realmente estava com as 14 porções de crack e o dinheiro da compra, assim como estava na companhia de Walter. Não estava traficando, tendo sido preso para Walter não o ser. O traficante estava lá e correu, conseguindo se esquivar da abordagem, mas isso ocorreu antes de pagar o traficante. Tem passagem. Tem nove filhos para cuidar e sustenta o vício trabalhando.

5.) Em alegações finais escritas, consignadas em ata (fls. 115/117), o MP pediu a condenação nos termos da denúncia, fazendo jus à redutora do tráfico privilegiado; mas a defesa, por sua vez, em alegações finais orais, pediu a desclassificação para

o crime do art. 28 da Lei de Drogas.

É o relatório.

Decido.

6.) A ação é procedente.

7.) A materialidade restou comprovado pelos elementos informativos do inquérito policial, composto pelo boletim de ocorrência, pelo laudo constatação, pelos autos de exibição e apreensão e pelos termos de depoimento (fls. 26/27); pelo laudo de exame químico-toxicológico juntado à fls. 98/100, quando foi confirmado se tratar de maconha e crack as substâncias apreendidas; a par da prova oral produzida.

8.) A autoria é certa. Vejamos.

8.1.) Eduardo, guarda civil municipal, testemunha, narrou que estavam em patrulhamento pelo bairro, quando avistaram o réu e o Walter. O acusado dispensou, ao ver a viatura, uma sacola. Saindo caminhando, o que gerou desconfiança e motivou a abordagem. Na sacola, encontraram cerca de 21 porções de maconha e com o réu outras porções de crack e 70 reais. Em conversa com Walter, que disse ser funcionário da prefeitura e usuário, este informou que tinha ido ao local comprar droga e que pagaria R\$ 40,00 pelas porções, tendo sido a negociação abortada logo após visualizarem a viatura. Acrescentou que nunca havia abordado o réu, mas ele é conhecido da guarda. Na mesma toada, Clesio, seu colega de farda, que confirmou a narrativa.

8.2.) É inaceitável a preconceituosa tese de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. Neste sentido:

(...)

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). (TJSP; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Itaquaquecetuba; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 22/02/2017; Data de registro: 02/03/2017; negrito nosso)

8.3.) O depoimento dos guardas civis decorre de ato de ofício, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável

eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes policiais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente." (STF - HC 73518.5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.1996).

8.4.) Walter, testemunha, não compareceu à audiência, mas na fase policial contou que havia comprado drogas do acusado, fato esse corroborado pelas testemunhas supra.

9.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que droga se destinava à traficância.

9.1.) A forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. Uma vez encontrado na posse de drogas, era seu ônus comprovar que, se fosse o caso, as drogas seriam destinadas ao consumo próprio, tese não acolhida por inexistência de elementos neste sentido.

10.) Por outro lado, deve ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art. 33 da novel Lei de Tóxicos, pois as circunstâncias não são totalmente desfavoráveis, não se demonstrando que o réu vivia da prática criminosa ou que integrasse organização criminosa, nem a reincidência.

Decido.

11.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR JOÃO MARCELO DOS SANTOS MOURÃO como incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena

12.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena, nenhum aumento sendo devido na primeira etapa, até porque o motivo encontrado pela acusação, apesar da evidente nocividade do crack, considerando a recorrência da apreensão desta droga em quase todos os crimes de tráfico analisados, seria evidente majoração in abstracto da pena mínima legalmente prevista, desvirtuando-se a individualização da pena.

13.) Agravantes e atenuantes: não há

14.) Causas de aumento e diminuição de pena: diminuo a pena pela causa de diminuição prevista na lei especial na metade, pois pequena a quantidade de drogas. Por outro lado, não no patamar máximo, pois o réu não confessou ou comprovou ocupação lícita.

15.) Ausentes outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena do réu em 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa, estes no mínimo legal, tornando-a definitiva.

16.) Regime de cumprimento de pena: aberto ante o montante de pena fixado.

17.) Substituição da pena: não houve pedido e não se mostra vantajosa ao acusado.

18.) Apelar em liberdade: O réu tem direito, eis que foi solto (fls. 42/43), não havendo razão para decretar sua prisão preventiva novamente; e impossível execução provisória da pena.

19.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA